

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/1243

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – הפחתת תקציב או תמיכה בשל פעילות נגד עקרונות המדינה של עובד או נושא משרה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 33 בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985¹, בסעיף 33, בסופו יבוא:

- "(ה) (1) ראתה ועדת הכספים של הכנסת כי עובד או נושא משרה בגוף, התבטא או פעל באופן המקיים אחת מהעילות הקבועות בסעיף קטן (ב), רשאית היא להורות לשר הממונה להפחית מסכומים שיש להעבירם מתקציב המדינה לאותו גוף לפי כל דין;
- (2) החליטה ועדת הכספים כאמור בפסקה (1), יבצע השר הממונה כמשמעותו בסעיף קטן (ב) את ההוראה בתוך 30 ימים;
- (3) דיון כאמור בפסקה (1) יתקיים לבקשת אחד או יותר מחברי הכנסת בתוך עשרה ימים מיום הגשת הבקשה."

דברי הסבר

קריאות לחרם על ישראל, עידוד מפגעים ערבים במאבקם "בכיבוש", הסתה כנגד יהודים ממגזרים שונים, הפכו להיות דבר שבשגרה אפילו בקרב מובילי דעת קהל, אנשי אקדמיה ועוד רבים שמדינת ישראל משלמת את משכורתם.

כך לדוגמה, בעיצומו של מבצע "שומרי החומות", בשעות שבהן יש הרוגים ופצועים בקרבנו, פורסם מכתב מביש וחמור ביותר נגד מדינת ישראל. על המכתב חתומים מרצים מהמוסד האקדמי "בצלאל", ובו הם מבקשים להזדהות עם מאבקם של אויבינו הערבים מבית ומחוץ, תוך שהם מגנים את פעולותיה של משטרת ישראל וחותרים תחת זכות הקיום של העם היהודי בארץ ישראל. וכך הם כותבים: "אל הסטודנטים הפלסטיניים השובתים, אנחנו, מרצות ומרצים בבצלאל, מבקשים להביע את הזדהותנו העמוקה עם מאבקם על הבית ועל החופש לנוכח האלימות המשטרתית ואלימות המתנחלים... אנחנו מבינים היטב את הקושי ללמוד במוסדות של העם הכובש והמדכא..."

¹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

ואם לא די בכך, הם קוראים גם למרצים נוספים "להצטרף לקריאה זו או להביע בקול את תמיכתם במאבק". קריאה זו, כשלעצמה, יכולה להיתפס כתמיכה בפעולות אלימות כנגד מדינת ישראל. אשר על כן, מוצע כי במקרים בהם עובד או נושא משרה בגוף מתוקצב יתבטא או יפעל בצורה שהיא במהותה אחד מהמפורטים בסעיף 3ב(ב) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, תוכל ועדת הכספים של הכנסת להורות לשר הממונה על הגוף המתוקצב להפחית מסכומים שיש להעבירם מתקציב המדינה לאותו גוף על פי כל דין.

יתר על כן, מוצע כי על השר הממונה תהא מוטלת החובה לפעול במהירות – בתוך 30 ימים, בהתאם להוראת הוועדה כאמור.

עוד מוצע לקבוע כי ועדת הכספים תתכנס לדיון כאמור לבקשת אחד או יותר מחברי הכנסת ולכל היותר בתוך עשרה ימים מיום הגשת הבקשה.

יוזמי הצעה זו מבקשים ליצור הרתעה בקרב גופים מתוקצבים על ידי המדינה ועובדיהם. לא מתקבל על הדעת כי עובד או נושא משרה ישתמש בגוף המתוקצב על ידי מדינת ישראל כפלטפורמה לפעילותו כנגד המדינה באופן החותר תחת קיומה. יש לראות באי נקיטת פעולה של פיטורין של אותם עובדים על ידי הגוף המתוקצב שבו הם עובדים, כתמיכה בפעולה כאמור.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (1902/24/פ) ועל ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (4056/24/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (593/25/פ).

הצעת החוק זהה לפ/4056 לא ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)